

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5780 -
5781/2534

นายย่ำ แก่นกระโทก กับพวก
นางอรุณรัตน์ อึ้งโสภภาพงษ์
นายเพลิน เซกระโทก กับพวก

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

++ คดีแดงที่ 5780-5781/2534 ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ 3 ++

++

จำเลยฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ยกคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ของจำเลย แต่ฎีกาของจำเลยกลับอ้างแต่เหตุอันควรเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าราคาต่ำไป และมีคำขอท้ายฎีกาขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเท่านั้น จำเลยหาได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างอิงในฎีกาเพื่อคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยกคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ไม่ ฎีกาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๖๙,๗๓๓ บาท และให้ใช้เงินแก่โจทก์ที่ ๒ ที่ ๓ จำนวน ๘๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม จำเลยทั้งห้าไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ ๒ ออกขายทอดตลาด นางอรุณรัตน์ อิงโสภางษ์ ประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาทเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ขายที่ดินดังกล่าวแก่นางอรุณรัตน์

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าราคาที่ขายต่ำไป

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ทั้งสองสำนวน และยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ วินิจฉัยว่า กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยที่ ๒ ที่ขายทอดตลาดไปแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๒ ฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่ยกคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ แต่ฎีกาของจำเลยที่ ๒ กลับอ้างแต่เหตุอันควรเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าราคาต่ำไป และมีคำขอท้ายฎีกาขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเท่านั้น จำเลยที่ ๒ หาได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างอิงในฎีกาเพื่อกัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่ยกคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ไม่ฎีกาของจำเลยที่ ๒ จึงไม่

ขอด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคแรกศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ ๒ ทั้งสองสำนวน.

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - อ่านไม่ออก
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>